

1023893-83.2022.8.26.0114

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: Mauro Iuji Fukumoto

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... requerente foi vítima de roubo (fls. 51/52) de seu veículo financiado (fls. 43/50) e segurado (fls. 55/58). A seguradora pagou a indenização à instituição financeira, ora primeiro requerido (fls. 61), porém não houve a baixa do gravame (fls. 73).

Pleiteia o requerente a condenação do primeiro requerido a providenciar a baixa do gravame, bem como a condenação da autarquia a emitir ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara da Fazenda Pública

Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas - SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1023893-83.2022.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1023893-83.2022.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-Liquidação / Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente:

Maurício Manoel da Silva e outro

Requerido:

BANCO SAFRA S/A e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mauro Iuji Fukumoto

Vistos.

Dispensar o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995.

O requerente foi vítima de roubo (fls. 51/52) de seu veículo financiado (fls. 43/50) e segurado (fls. 55/58). A seguradora pagou a indenização à instituição financeira, ora primeiro requerido (fls. 61), porém não houve a baixa do gravame (fls. 73).

Pleiteia o requerente a condenação do primeiro requerido a providenciar a baixa do gravame, bem como a condenação da autarquia a emitir segunda via do CRV (não CRLV, como constou por equívoco da decisão de fls. 80), para que possa transferir o veículo para seu nome (fls. 53/54).

Deferida a tutela de urgência (fls. 80), o primeiro requerido providenciou de imediato a baixa do gravame (fls. 109 e 173).

A autarquia, por sua vez, tem dúvida quanto ao cumprimento (fls. 117/118), uma vez que o veículo está registrado em nome de terceiro.

A solução a ser dada é a segunda dentre as opções apresentadas pela Diretoria de Veículos do DETRAN: "Realizar a transferência do veículo para o nome do requerente MAURÍCIO MANOEL DA SILVA e a emissão do CRLV-e diretamente em seu nome" (fls. 118). Para tanto poderá a autarquia exigir o pagamento das pendências financeiras,

inclusive a multa por não ter sido efetuada a transferência no prazo de trinta dias (artigo 123, § 1º, da Lei 9.503/1997).

Por último, há pedido de indenização por danos morais em face de ambos os requeridos.

Tal pedido não comporta acolhimento, pois a instituição financeira já havia comunicado o requerente de que "o gravame será baixado em até 5 (cinco) dias úteis após a identificação do pagamento do saldo devedor e dos débitos devidos, exceto nas situações de veículos com pendência de emissão de documento (DUT)" (fls. 60).

E o requerente, ao comprar o automóvel de Átria Veículos Ltda (fls. 43/50), declarou "estar plenamente ciente de que ainda pende de regularização documental, o veículo que fora recém ingressado no estoque do VENDEDOR, pois ainda se encontra esse em nome de seu antigo proprietário, sendo necessária a regularização prévia da documentação do veículo, para o nome do VENDEDOR, para e somente após essa providência, possa ser o veículo transferido ao nome do COMPRADOR" (fls. 48).

Embora o requerente tenha solicitado a transferência ao DETRAN dias antes do roubo (fls. 76), não instruiu corretamente o pedido, que foi indeferido - o CRV está assinado (fls. 53/54) por outra pessoa que não o vendedor, sem a respectiva procuração.

Em resumo, foi o próprio requerente quem deu causa à demora na transferência e, conseqüentemente, à impossibilidade de baixa do gravame.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: 1) com relação ao primeiro requerido, confirmar a tutela de urgência inicialmente deferida e já cumprida; 2) com relação ao DETRAN, determinar a transferência do veículo para o nome do requerente, mediante o pagamento das pendências financeiras devidas. Sem condenação em sucumbência, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. P.R.I.

Campinas, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA